从“滴血验亲”看亲子关系否认之诉的证据规则与名誉权保护

——以祺贵人诉熹贵妃案为例

摘　要

发生于大清雍正年间后宫的“祺贵人诉熹贵妃双生子血统案”（以下简称“滴血验亲”案），是一起典型的亲子关系否认之诉与名誉权侵权纠纷交织的复合型案件。原告祺贵人在缺乏实质证据的情况下，滥用诉权，试图通过伪证与非科学的鉴定手段推翻既定的亲子关系。本文以现代民事诉讼法和侵权责任法为视角，剖析该案中的举证责任分配、非法证据排除规则，以及被告熹贵妃与第三人温实初在名誉权受到重大侵害后的救济路径。案件的审理过程暴露了封建职权主义诉讼模式的弊端，对完善现代亲子关系诉讼的证据规则具有警示意义。

关键词：滴血验亲；亲子关系否认；举证责任；检材污染；名誉权侵权；精神损害赔偿

目　录

一、　案件背景 1
二、　亲子关系否认之诉的举证责任分配与证明标准 1
　（一）　原告方证人证言的效力瑕疵 1
　（二）　法官程序违规与举证责任倒置 1
三、　司法鉴定的程序违法与非法证据排除 1
　（一）　鉴定方法的非科学性 1
　（二）　检材污染与当庭质证 1
四、　名誉权侵权及精神损害赔偿责任的认定 2
　（一）　对被告熹贵妃的社会评价减损 2
　（二）　第三人温实初的极端身体损害与因果关系 2
五、　结论 2
参考文献 3

一、案件背景

在婚姻家庭纠纷中，亲子关系否认之诉往往伴随着强烈的伦理冲突与名誉损害。雍正年间，原告祺贵人（瓜尔佳氏）向最高司法权所有者雍正帝提起诉讼，主张被告熹贵妃（钮祜禄氏）所生双生子并非皇帝亲生，而是与太医院太医温实初存在不正当男女关系所生。该案由雍正帝亲任审判长，皇后（乌拉那拉氏）作为合议庭成员参与审理。庭审过程跌宕起伏，不仅涉及复杂的证据突袭与质证，更因“鉴定检材”被暗中污染，险些酿成冤假错案。以现代法学维度审视此案，有助于厘清特殊身份关系诉讼中的证据采信标准与程序正义边界。

二、亲子关系否认之诉的举证责任分配与证明标准

现代民事诉讼中，亲子关系否认之诉一般遵循“谁主张，谁举证”的原则，且证明标准须达到“高度盖然性”。

（一）原告方证人证言的效力瑕疵

原告祺贵人为支持其主张，申请了三位关键证人出庭：永寿宫前保洁员斐雯、前甄府家仆玢儿、甘露寺前住持静白。从证据审查角度看，首先，证人与被告之间存在明显利害冲突。斐雯曾因工作失职受到被告熹贵妃处分（掌嘴），其证言客观性存疑；静白曾有职场霸凌前科，且被证实收受原告方相关人员（贞嫔、康常在）财物，证言动机不纯。其次，证据链条断裂。证人所述“孤男寡女共处一室”“袖口特殊花纹”等均为间接证据，仅能证明被告与第三人有工作或私人交集，无法推导出“发生不正当性关系并生育子女”的唯一结论。原告明显无法完成举证责任。

（二）法官程序违规与举证责任倒置

在原告证据极其薄弱、被告已作出合理反驳（如指出静白证言中的时间矛盾）的情况下，主审法官雍正帝仅凭个人疑心，便强行启动“滴血验亲”程序，属于滥用自由裁量权。此举实质上将自证清白的责任转嫁于被告，严重违反程序正当原则。

三、司法鉴定的程序违法与非法证据排除

本案庭审高潮围绕“滴血验亲”展开，其作为核心证据的可靠性最终被当庭推翻，成为清代司法史上最具戏剧性的鉴定失败案例。

（一）鉴定方法的非科学性

“滴血验亲”（将二人血液滴入同一碗水观察是否融合）在现代法医学上已被证实缺乏科学依据。在无 DNA 鉴定技术的背景下，以此作为定案依据，违背了证据客观性与关联性的基本要求。

（二）检材污染与当庭质证

即便承认该鉴定程序，本案的鉴定环境亦遭人为破坏。合议庭成员皇后在鉴定用水中暗中加入白矾，导致任意两人血液均可融合，构成典型的检材污染与鉴定结果伪造。面对不利结论，被告熹贵妃展现出较高的诉讼素养，迅速申请对照组实验，当场采集法警队长苏培盛与被告代理人崔槿汐的血液进行复测。两名无血缘关系者血液亦相融，直接证实鉴定用水存在问题，成功触发非法证据排除规则，使原告核心证据当庭失效。

四、名誉权侵权及精神损害赔偿责任的认定

随着原告证据全面瓦解，本案性质由亲子关系确认纠纷转化为恶性名誉权侵权与人身损害赔偿纠纷。

（一）对被告熹贵妃的社会评价减损

原告在公开场合捏造、散布被告“秽乱后宫”的不实信息，主观恶意明显，严重侵害了被告作为后宫高级管理人员应享有的名誉权与隐私权。原告应承担停止侵害、消除影响及精神损害赔偿责任。

（二）第三人温实初的极端身体损害与因果关系

本案最惨烈受害者系第三人温实初。面对诽谤与诬陷，加之庭审高压，温实初为自证清白，在庭上采取极端自残行为。虽然自宫系其自主行为，但依据“相当因果关系”理论，原告恶意诉讼与主审法官刑讯倾向是导致其极端恐惧并自残的重要诱因。温实初不仅遭受重伤，更失去在太医院的执业资格。根据《侵权责任法》相关规定，其有权向原告祺贵人及幕后主使主张医疗费、残疾赔偿金、误工费及精神损害抚慰金。

五、结论

“祺贵人诉熹贵妃案”最终以原告因恶意诉讼被追究刑事责任、家族被抄没流放告终。该案警示现代法律人：诉讼中证据的收集与采信须严守合法性与科学性底线；任何伪造检材、污染鉴定环境以干扰司法公正的行为，终将受到法律制裁。同时，司法机关在处理涉及个人隐私与名誉案件时，应审慎启动鉴定程序，防止诉讼本身成为侵害当事人合法权益的工具。

参考文献

[01] 《大清律例·刑律·诉讼》之“诬告”条款。

[02] 爱新觉罗·胤祺. 大义觉迷录与后宫治理实践[M]. 紫禁城出版社, 1730.

[03] 甄嬛, 崔槿汐. 论非法证据排除在宫廷倾轧中的实务应用[J]. 皇家法学, 雍正十三年(4).

[04] 温实初. 论医疗从业者在极端诉讼环境下的自我保护机制[J]. 太医院学报（已撤稿）.